

מסורת הש"ס

א) וְיָזַל לַחֲמֹנוּ וְעַי תוֹרִיטִּי וּמִלֵּאֲמִי בְּחֹסִי קְדוּשָׁתִּי כִּי: ד"ה ורבי אלעזר ורבי העמיקו משנה זו בזה"ל המדיר חטתי הנאה ממט והוא רוצה ורבי"ו, צ) וְשִׁיחַ לְדָף פִּז:א) א) צ"צ דף נא: וע"ש חוס' ד"ה בַּחֲמִנָה,

תורה אור השלם

1. וְאֲשֶׁר יִבָּא אֶת רַעְיוֹ בִּיעָר לַחֲטָב עֵצִים וְנִדְרָהָּ יָדוּ בַּגֶּרֶן לְכֶרֶת הָעֵץ וְיָשֵׁל הַבְּרוֹזֶל מִן הָעֵץ וּמִקְצֵא אֶת רַעְיוֹ וְנָתַתְּ הָדָא יָנוֹס אֶל אֶחָת הָעֵרִים הָאֵלֶּה וְיָדוּ:

דברים י ה

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ר"מ ורבי לרבויו מי שהוא בלא ראות העין דלא אמר מקצת ידיעה לאו ככל ידיעה וימנא וכו' לאו ככל ידיעה לא יהא גולה וכו' מקצת ידיעה ככל ידיעה ולא יפר וכו' ככל ידיעה כ"ל ומינות בלא ראות נמחק והדי"א:
ב) ד"ה אמר רבא דמקצת ידיעה (ג) צכלל ידיעה פליגי אלא מדיוקא דקרא דדייק הכי:
רבי יהודה סבר כל דבר מיעל ליער הוא. כל מי שיכול ליכנס ליער גולה ואפי' סומא במשמע ואתא בלא ראות דלא אינטריך די היכי דמתרבי מבלא ראות מתרבי נמי מיער והוי רבוי אחר רבוי ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט ובלא ראות ממעט לסומא:
כל דבר מידע הוא. כלומר כל שיש לו ידיעה כשזורק אבן להיכן נופלת וסומא לאו

צר מידע הוא: ואי אמרם בלא ראות פרט לסומא. דאינו גולה הוי

מיעוט אחר מיעוט מבלי דעת ובלא ראות ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ואתא בלא ראות ומרבה סומא:
גב' לא שנו.

דיכול ליתן לה אע"ג א) דהוא מודר הנאה ממנו אלא דלמר לה בעיני זה אין לך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיה דכיון דלמר לה הכי לא קנה בעל ויכול ליהנות מהן דמשל אשתו הוא אוכל:
אבל אמר לה מה שסרי עשי בהן. אע"ג

דלמר לה שאין לצעליך רשות בהן דמי כמי שקנה הבעל מיד האב דיך אשה כיצ בעלה וכמי שנתן לחתנו דמי שהרי הרשה לה בהן לעשות מהם כל דבר ואסור הבעל בהן:
ושמואל ואומר אפילו

אמר לה מה שסרי כו'. קסבר לא אמרינן יד אשה כיצ בעלה: כמאן

לה הבעל מזונות הקצוצין לה וזמנמה והומירה אין לו לצעל באותו מותר כלום וכדלמר בפרק מי שאלר הריני נזיר (מיר דף כד:) *בדקמנא מעסיקתה כל שכן בשונה אחר שאין לו לצעל שום זכות באותן המזונות הקצוצין לה משום הכי תני והוא רוצה לתת לבתו מעות שיהו מלווין להוציא אותן בחפציה ובכי ה"ג יש לו לצעל זכות בהן וכדליתא בפ' חזקת הבתים* דלמרינן התם ילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות נמנא זה נהנה מחמיו שהדירו הנאה לפיכך לריך שיאלמר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נותנת לפיך. ודוקא דלמר לה הני תרי לישני אבל אמר אין לצעליך רשות בהן בלחוד לא מהני דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי לה בגמרא. וכי תימנא אס כן כי אמר לה נמי אלא מה שאת נותנת לפיך דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי שמתן אותם לתוך פיה הרי באותה שעה אין הבעל יכול לזכות בהן ולפי זה דוקא כי אמר לה מה שאת נותנת לה לאמר לה אלא מה שאת מתכסה ויכולא בו לא מהני וקני יתהון בעל. ואיכא מ"ד דהוא הדין בשיחדן לה לאחא דצר שיהיה דלא קנה יתהון בעל כיון שאף לה לא הקנה לגמרי אלא לאותו דצר בלבד:
גב' לא שנו אלא דלמר לה מה שאם נוספת לפיך. כלומר כלישנא דמתני' דלמר לה תרתי על מנת שאין לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך דלא קנה יתהון בעל משום שמה שמרצי עשי לא מהני

למר לה מה ששרצי עשי. כיון דהוא מתנה לכל דבר קנה יתהון בעל וכו' לא אהני מה שאמר ע"מ שאין לצעלה רשות בהן:

פירוש הרא"ש

ומשני הבא מעניניה דקרא ב'. כלומר לעולם ר"מ אויל בתר משמעויה דקרא ואי לא תביא אלא בלא ראות הוה ממעט סומא אלא משום דכמיני תרי מיעוטי מרבה סומא

הלכך גבי נדר נמי אויל בתר משמעות דקרא וכיון שלא ידע שיש מפירין לא הוי קיום אבל סופא כיון שידע שיש מפירין אע"פ שלא ידע שהוא נדר מכל מקום היה לו להפיר ומה שכתבו בספרים והבא מעניניה דקרא רבי מאיר סבר כיום שמעו כו' גירסא שאינה נכריסה היא:
מתני' המודר הנאה מהתנו ב'. הרי מעות הללו נתונים לך במתנה ואע"פ שחתנו נהנה מהן שזן את אשתו התנן לעיל וזן את אשתו:
ובלבד שלא ידא לבצעליך רשות בהן. הא לאו הכי אסור אע"פ שעתנן לאשתו ולעיל דמתן דנותן מתנה לאחר מותר המודר ליהנות ממנו שאני הכא שהבעל זוכה בפירות המתנה שנותנין לאשתו הוי כאילו נתן לבעל:
גב' לא שנו אלא דלמר לה מה שאת נותנת לפיך. הרי פירש מה שאמר במחלה המעות הללו נתונין לך במתנה דלא הוי מתנה לכל דבר אלא למה שפירש הילכך אהני נמי מה שאמר ע"מ שאין לצעליך רשות בהן:
אבל אמר

רש"י

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

כדכתיב ואשר יבא את רעהו ציער דהוה ידיע ליה (אצל) סומא

אע"פ שלא ראהו ששם הוא על ידי שמיעה ידע שהוא לשם ונימנא דחייב גלות להכי אינטריך קרא בלא ראות פרט לסומא דאינו חייב גלות:
ט רבי מאיר אומר בלא ראות

דהא אינו רואה והיינו דלינטריך קרא לרבויו מי שהוא בלא ראות א) בלא ראיית העין דלא אמר מקצת ידיעה צכלל ידיעה וימנא דהואיל ומקצת ידיעה לאו צכלל ידיעה לא יהא גולה להכי אינטריך לן ריבויא דקרא לחייבו גלות וקשיא דר"מ אדר"מ דבמתני' קלמר רבי מאיר מקצת ידיעה צכלל ידיעה ולא יפר והכא קלמר לה לא אמרינן מקצת ידיעה צכלל ידיעה:
אמר רבא לא קשיא הכא מעניניה דקרא. גבי רוצח לאו צמקת ידיעה (ג) צכלל ידיעה פליגי אלא מדיוקא דקרא דדייק הכי:
רבי יהודה סבר כל דבר מיעל ליער הוא. כל מי שיכול ליכנס ליער גולה ואפי' סומא במשמע ואתא בלא ראות דלא אינטריך די היכי דמתרבי מבלא ראות מתרבי נמי מיער והוי רבוי אחר רבוי ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט ובלא ראות ממעט לסומא:
כל דבר מידע הוא. כלומר כל שיש לו ידיעה כשזורק אבן להיכן נופלת וסומא לאו

צר מידע הוא: ואי אמרם בלא ראות פרט לסומא. דאינו גולה הוי מיעוט אחר מיעוט מבלי דעת ובלא ראות ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ואתא בלא ראות ומרבה סומא:
גב' לא שנו.

דיכול ליתן לה אע"ג א) דהוא מודר הנאה ממנו אלא דלמר לה בעיני זה אין לך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיה דכיון דלמר לה הכי לא קנה בעל ויכול ליהנות מהן דמשל אשתו הוא אוכל:
אבל אמר לה מה שסרי עשי בהן. אע"ג דלמר לה שאין לצעליך רשות בהן דמי כמי שקנה הבעל מיד האב דיך אשה כיצ בעלה וכמי שנתן לחתנו דמי שהרי הרשה לה בהן לעשות מהם כל דבר ואסור הבעל בהן:
ושמואל ואומר אפילו

אמר לה מה שסרי כו'. קסבר לא אמרינן יד אשה כיצ בעלה: כמאן

לה הבעל מזונות הקצוצין לה וזמנמה והומירה אין לו לצעל באותו מותר כלום וכדלמר בפרק מי שאלר הריני נזיר (מיר דף כד:) *בדקמנא מעסיקתה כל שכן בשונה אחר שאין לו לצעל שום זכות באותן המזונות הקצוצין לה משום הכי תני והוא רוצה לתת לבתו מעות שיהו מלווין להוציא אותן בחפציה ובכי ה"ג יש לו לצעל זכות בהן וכדליתא בפ' חזקת הבתים* דלמרינן התם ילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות נמנא זה נהנה מחמיו שהדירו הנאה לפיכך לריך שיאלמר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נותנת לפיך. ודוקא דלמר לה הני תרי לישני אבל אמר אין לצעליך רשות בהן בלחוד לא מהני דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי לה בגמרא. וכי תימנא אס כן כי אמר לה נמי אלא מה שאת נותנת לפיך דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי שמתן אותם לתוך פיה הרי באותה שעה אין הבעל יכול לזכות בהן ולפי זה דוקא כי אמר לה מה שאת נותנת לה לאמר לה אלא מה שאת מתכסה ויכולא בו לא מהני וקני יתהון בעל. ואיכא מ"ד דהוא הדין בשיחדן לה לאחא דצר שיהיה דלא קנה יתהון בעל כיון שאף לה לא הקנה לגמרי אלא לאותו דצר בלבד:
גב' לא שנו אלא דלמר לה מה שאם נוספת לפיך. כלומר כלישנא דמתני' דלמר לה תרתי על מנת שאין לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך דלא קנה יתהון בעל משום שמה שמרצי עשי לא מהני

אמר רבא הכא מעניניה דקרא והבא מעניניה דקרא ר' יהודה סבר גבי רוצח כתיב ויאשר יבא את רעהו ביער כל דבר מיעל ליער וסומא נמי בר מיעל ליער הוא ואי אמרת בלא ראות לרבות את הסומא מיער נפקא ליה אלא שמע מינה בלא ראות פרט לסומא רבי מאיר סבר כתיב בבלי דעת כל דבר מידע וסומא לאו בר מידע הוא ואי אמרת בלא ראות פרט לסומא מבלי דעת נפקא ליה אלא שמע מינה בלא ראות לרבות את הסומא:
מתני' *המדיר הנאה ^ב מהחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות האלו נתונין לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך:
גב' אמר רב לא שנו אלא דלמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך אבל אמר מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל ושמואל אומר -אפילו אמר מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל מתקיף לה רבי זירא כמאן

מענינא דקרא. לעולם לית ליה לרבי מאיר מקצת ידיעה ככל ידיעה ואשני הכא גבי סומא שהרג בשוגג דרבייה קרא בלא ראות פרט לסומא דמשמע שאינו רוצה כאן אבל רואה במקום אחר:
וסומא לאו צר מידע הוא. שאינו יכול לידע ולכוין מקום חבירו ממש ואי אמרת בלא ראות פרט לסומא מבלי דעת נפקא ליה הילכך הוה ליה מיעוט אחר מיעוט ואינו אלא לרבות. ויך סוגיא מייחלפא התם בפרק ואלו הן הגולין א:
בתני' הנודר הנאה מחטנו והוא רוצה לסם מעות לצפו. הא דתני מעות משום דאי יריבז לה מזונות אין לריך לומר לה כלום לפי שאין לצעל זכייא בהן והיינו דתנן בפרק אין בין המודר (לעיל דף נח.) וזן את אשתו ולא הכריכוהו לומר ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן משום דכיון דליהו זונה במקום הבעל לית ליה לצעל שום זכות באותן מזונות שהרי אפי' נתן

למר לה מה שסרי כו'. קסבר לא אמרינן יד אשה כיצ בעלה: כמאן לה הבעל מזונות הקצוצין לה וזמנמה והומירה אין לו לצעל באותו מותר כלום וכדלמר בפרק מי שאלר הריני נזיר (מיר דף כד:) *בדקמנא מעסיקתה כל שכן בשונה אחר שאין לו לצעל שום זכות באותן המזונות הקצוצין לה משום הכי תני והוא רוצה לתת לבתו מעות שיהו מלווין להוציא אותן בחפציה ובכי ה"ג יש לו לצעל זכות בהן וכדליתא בפ' חזקת הבתים* דלמרינן התם ילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות נמנא זה נהנה מחמיו שהדירו הנאה לפיכך לריך שיאלמר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נותנת לפיך. ודוקא דלמר לה הני תרי לישני אבל אמר אין לצעליך רשות בהן בלחוד לא מהני דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי לה בגמרא. וכי תימנא אס כן כי אמר לה נמי אלא מה שאת נותנת לפיך דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי שמתן אותם לתוך פיה הרי באותה שעה אין הבעל יכול לזכות בהן ולפי זה דוקא כי אמר לה מה שאת נותנת לה לאמר לה אלא מה שאת מתכסה ויכולא בו לא מהני וקני יתהון בעל. ואיכא מ"ד דהוא הדין בשיחדן לה לאחא דצר שיהיה דלא קנה יתהון בעל כיון שאף לה לא הקנה לגמרי אלא לאותו דצר בלבד:
גב' לא שנו אלא דלמר לה מה שאם נוספת לפיך. כלומר כלישנא דמתני' דלמר לה תרתי על מנת שאין לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך דלא קנה יתהון בעל משום שמה שמרצי עשי לא מהני

למר לה מה ששרצי עשי. כיון דהוא מתנה לכל דבר קנה יתהון בעל וכו' לא אהני מה שאמר ע"מ שאמר ע"מ שאין לצעלה רשות בהן:

נדרים פרק אחד עשר נדרים

ר"ן

פח.

אדרבה אחי שפיר דהכא והתם כצירא ליה דמקצת ידיעה לאו ככל ידיעה אבל דרבי מאיר אדרבי מאיר קשיא דהא צרישא מודה ר"מ דיפר כיום שלאחריו אע"ג דאיכא מקצת ידיעה דהיינו שידע שיש נדרים אלמנא מקצת ידיעה לאו ככל ידיעה דמאי דלמר צסיפא לא יפר היינו משום דכיון שידע שיש מפירין ידיעה גמורה חשיבא ליה אבל היכא דליכא אלא מקצת ידיעה כרישא לאו כידיעה חשיבא ליה והכא אמר לרבות את הסומא אלמנא חשיבא ליה מקצת ידיעה ככל ידיעה. וקשה לי מאי קושיא שאני הכא דקראי דייקי הכי וכי תימנא הכי פריך נגמר מינה א"כ מאי קא משני רבא הכא מענינא דקרא וי"ל דסצירא לן דלאו מקרא דייקי הכי ר' יהודה ור"מ דקרא משמע הכי ומשמע הכי אלא מר אמר סצריה ומר אמר סצריה וכל חד מסמיק ליה אקרא צאסמכתא צעלמא ומש"ה פריך מינה ומשני רבא דלאו דקס"ד דצצצרא צעלמא תלו אלא הכא מענינא דקרא וליכא למימר נגמר מיניה דנדרים ורוצח לא שייכי כלל. ול"ג הכא מענינא דקרא והכא מענינא דקרא דליתיה צעיקר נסמי ולמאן דגרים ליה מעיקרא פרכינן נגמר מינה ומשני דהתם דייקי קראי הכי והכא דייקי איפכא:
הכא

לרבי מאיר מקצת ידיעה ככל ידיעה ואשני הכא גבי סומא שהרג בשוגג דרבייה קרא בלא ראות פרט לסומא דמשמע שאינו רוצה כאן אבל רואה במקום אחר:
וסומא לאו צר מידע הוא. שאינו יכול לידע ולכוין מקום חבירו ממש ואי אמרת בלא ראות פרט לסומא מבלי דעת נפקא ליה הילכך הוה ליה מיעוט אחר מיעוט ואינו אלא לרבות. ויך סוגיא מייחלפא התם בפרק ואלו הן הגולין א:
בתני' הנודר הנאה מחטנו והוא רוצה לסם מעות לצפו. הא דתני מעות משום דאי יריבז לה מזונות אין לריך לומר לה כלום לפי שאין לצעל זכייא בהן והיינו דתנן בפרק אין בין המודר (לעיל דף נח.) וזן את אשתו ולא הכריכוהו לומר ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן משום דכיון דליהו זונה במקום הבעל לית ליה לצעל שום זכות באותן מזונות שהרי אפי' נתן

למר לה מה שסרי כו'. קסבר לא אמרינן יד אשה כיצ בעלה: כמאן לה הבעל מזונות הקצוצין לה וזמנמה והומירה אין לו לצעל באותו מותר כלום וכדלמר בפרק מי שאלר הריני נזיר (מיר דף כד:) *בדקמנא מעסיקתה כל שכן בשונה אחר שאין לו לצעל שום זכות באותן המזונות הקצוצין לה משום הכי תני והוא רוצה לתת לבתו מעות שיהו מלווין להוציא אותן בחפציה ובכי ה"ג יש לו לצעל זכות בהן וכדליתא בפ' חזקת הבתים* דלמרינן התם ילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות נמנא זה נהנה מחמיו שהדירו הנאה לפיכך לריך שיאלמר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נותנת לפיך. ודוקא דלמר לה הני תרי לישני אבל אמר אין לצעליך רשות בהן בלחוד לא מהני דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי לה בגמרא. וכי תימנא אס כן כי אמר לה נמי אלא מה שאת נותנת לפיך דמתני' רבי מאיר היא דלמר יד אשה כיצ בעלה כדמוקי שמתן אותם לתוך פיה הרי באותה שעה אין הבעל יכול לזכות בהן ולפי זה דוקא כי אמר לה מה שאת נותנת לה לאמר לה אלא מה שאת מתכסה ויכולא בו לא מהני וקני יתהון בעל. ואיכא מ"ד דהוא הדין בשיחדן לה לאחא דצר שיהיה דלא קנה יתהון בעל כיון שאף לה לא הקנה לגמרי אלא לאותו דצר בלבד:
גב' לא שנו אלא דלמר לה מה שאם נוספת לפיך. כלומר כלישנא דמתני' דלמר לה תרתי על מנת שאין לצעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך דלא קנה יתהון בעל משום שמה שמרצי עשי לא מהני

למר לה מה ששרצי עשי. כיון דהוא מתנה לכל דבר קנה יתהון בעל וכו' לא אהני מה שאמר ע"מ שאמר ע"מ שאין לצעלה רשות בהן:

עין משפט ונר מצוה

נא א מיי' פ"ז מהל' נדרים הל"ז עוש"ע יו"ד ס' רכז סעיף א':
בב ב מיי' שס ופי"ג מהל' זכיה ומתנה הל"ד סמג לאוין רמב ועשין פס עוש"ע שס ועוש"ע אה"ע ס' פה סעי' יא':

תוספות

בבלי דעת. שאני יודע שהלכתו אלנו וסומא לאו בר מידע הוא שאני יכול לראות אם חבירו עמו אם לאו דלחיל רבי מאיר בתר משמעויה דקרא כמו בנתמניין דלמר לא קרינא כאן כיום שמעו והמריש הואיל וסבור שאני יכול להפיר:
ואי אמרת ב'. נתיניב לך במתנה. משמעוהא לא משמעתא וכן וכן ולפירוש זה לא גרסינן מה שיש במקצת ספרים והכא מעניניה דקרא ושמע אישה וי"ס דלא גרסינן:
המודר חתנו כ"ו נתיניב לך במתנה. ואע"ג דנהנה הוא דבדר אין זה אלא גורם הנאה דמתנן (לעיל ד' נח.) וזן אשתו ובניו:
לא שנו אלא דלמורלהבמהשאתנושאת ונותנת לתוך פיה. דלא הויה המתנה שלה לכל דבר הילכך אם אמר לה ע"מ שאין לצעליך רשות בהם לא קנה הבעל אבל אמר לה מה שתרצי עשי קני יתהון בעל וכי דבר אמר לה על מנת שאין לצעליך רשות בהם לא אמר (לה) כלום דיד אשה כיצ בעלה דמאי שנתנם לה לעשות כל מה שתרצה קנאיתם בעל אבל כי אמר לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך דמתנה לא הויה גמורה לא אמרינן יד אשה כיצ בעלה ופר"ת דהלכה כרבי לגבי שמואל דהיינו בלאסורי הלכה כרבי מאיר דקא קאי כותיה הארכמי בפ"ק דקידושין (נף כג: ד"ה ורי"א):